

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1637/2530

บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์ จำกัด

บริษัทคัสตอมแพค จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 437, มาตรา 880

ป.วิ.พ. มาตรา 142

ในคดีละเมิดเนื่องจากเหตุเกิดเพลิงไหม้ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของจำเลยหรือลูกจ้าง เมื่อโจทก์มิได้กล่าวอ้างหรือตั้งประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 วรรคสอง ทั้งข้อเท็จจริงในทางพิจารณาที่ไม่ได้ความว่าเครื่องอบกระป๋องในโรงงานของจำเลยเป็นทรัพย์สินที่อาจจะเกิดอันตรายได้โดยสภาพ หรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์สิน คดีจึงไม่มีประเด็นที่จะวินิจฉัยว่าจำเลยเป็นผู้ครอบครองเครื่องอบและน้ำยาฆ่าแมลงที่บรรจุอยู่ในกระป๋องที่ต้องอบในเครื่องอบนั้นเป็นทรัพย์สินที่มีอันตรายโดยสภาพหรือโดยการใช้ตามมาตรา 437 วรรคสองและเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุสุดวิสัยซึ่งจำเลยต้องรับผิดชอบหรือไม่

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้กับโจทก์เสียหาย แม้โจทก์จะได้ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยแล้ว แต่เมื่อเหตุที่เพลิงไหม้มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยหรือลูกจ้างของจำเลย โจทก์จึงไม่อาจรับช่วงสิทธิผู้เอาประกันภัยเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบต่อโจทก์โดยอ้างมูลละเมิดได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันวินาศภัยสินค้าของบริษัทคูปองฟาร์อีส จำกัด ซึ่ง
เก็บรักษาไว้ที่โรงงานของจำเลย ต่อมาได้เกิดเพลิงไหม้ที่โรงงานของจำเลยด้วย
ความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของจำเลยหรือลูกจ้าง เป็นเหตุให้ทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัยไว้กับโจทก์ถูกเพลิงไหม้เสียหาย โจทก์ได้ชำระค่าเสียหายให้บริษัทคูปอง
ฟาร์อีส จำกัด แล้วจึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิ ขอให้ศาลบังคับให้จำเลยชำระค่าเสียหาย
จำนวน ๙๑๕,๒๐๐.๖๓ บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน
๘๗๕,๐๑๔.๑๑ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยหรือลูกจ้างขอจำเลยมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์รับประกันวินาศภัยสินค้าและทรัพย์สินของ
บริษัทคูปองฟาร์อีส จำกัด ที่เก็บรักษาไว้ที่โรงงานของจำเลยต่อมาได้เกิดเพลิงไหม้ที่
เครื่องจักรบรรจุย้ายน้ำยาในโรงงานของจำเลยในขณะที่คนงานละเครื่องจักรกำลัง
ทำงานอยู่ ไฟลุกออกมาจากเตาอบสำหรับอบประป่อง ซึ่งบรรจุยาฆ่าแมลง คนงาน
ของจำเลยปิดสวิตช์สะพานไฟและใช้เครื่องดับเพลิงฉีดน้ำยาเคมีเข้าไปจึงเกิดการ
ระเบิดขึ้นและไหม้ไฟไหม้ลุกลามไปยังที่เก็บสินค้าของบริษัทคูปองฟาร์อีส จำกัด ทำให้

ทรัพย์สินของบริษัทดูปองฟาร์อีส จำกัด ที่เอาประกันภัยไว้กับโจทก์เสียหาย โจทก์ได้
ชดใช้ค่าเสียหายให้แล้ว และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า พยานหลักฐานของโจทก์
ยังฟังไม่ได้ว่าเหตุที่เพลิงไหม้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยหรือลูกจ้าง
ของจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อบริษัทดูปองฟาร์อีส จำกัด เจ้าของทรัพย์สินที่ถูก
เพลิงไหม้ ดังนั้นแม้โจทก์จะได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทดูปองฟาร์อีส จำกัด ไป
ตามสัญญาประกันภัย โจทก์ก็ไม่อาจรับช่วงสิทธิของบริษัทดูปองฟาร์อีส จำกัด เรียก
ร้องให้จำเลยรับผิดชอบต่อโจทก์โดยอ้างมูลละเมิด

ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยครอบครองเตาอบและน้ำยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มี
อันตรายโดยสภาพหรือโดยการใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
๔๓๗ วรรคสอง และเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุสุดวิสัยจำเลยต้องรับผิดชอบ เห็นว่าคดีนี้
โจทก์มิได้กล่าวอ้างหรือตั้งประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๔๓๗ วรรคสอง คดีจึงไม่มีประเด็นที่จะวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ดัง
กล่าวและเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเหตุที่เพลิงไหม้มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ
ของจำเลยหรือลูกจ้างของจำเลยก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยคำแก้ฎีกาของจำเลยที่ว่า
โจทก์มิได้รับประกันวินาศภัยสินค้าวัตถุดิบของยาฆ่าแมลงและยาฆ่าแมลงจากบริษัท
ดูปองฟาร์อีส จำกัด และฎีกาของโจทก์ข้ออื่นต่อไป ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

ศาลแพ่ง - นายพัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ

ศาลอุทธรณ์ - นายไมตรี กลั่นนุรักษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ